

Europa erkennt seine Grenzen Geplante Aufnahme statt illegaler Migration: Das könnte die Asyldebatten befrieden. Migrationsexperten skizzieren Alternativen zum

Europa erkennt seine Grenzen; Geplante Aufnahme statt illegaler Migration: Das könnte die Asyldebatten befrieden. Migrationsexperten skizzieren Alternativen zum pauschalen Einreiserecht für Schutzsuchende

Welt am Sonntag

20. Oktober 2024

Copyright 2024 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 6; Ausg. 42

Length: 1129 words

Byline: Ricarda Breyton

Marcel Leubecher

Body

Es könnte alles so einfach sein, is es aber nicht, sagt Herbert Grönemeyer. Auf die Migration lässt sich das so übertragen: Eine verantwortungsvolle Zuwanderungspolitik ist vorstellbar, aber vor allem deshalb schwer umzusetzen, weil Asyl und illegale Migration bisher nur theoretisch voneinander zu trennen sind. In der Realität verschwimmen beide Phänomene.

Denn die Millionen Schutzsuchenden in Deutschland sind nach ihrer angeblichen oder tatsächlichen Flucht aus ihrem Herkunftsland mehrheitlich illegal in die EU weitergereist. Und fast jeder Nichteuropäer, der ohne Visum und somit illegal nach Europa kommen will, macht eines, falls er an den Grenzen von Polizisten erwischt wird: Er gibt zu verstehen, dass er Asyl sucht. Möglich aber wäre es, einen Zustand herbeizuführen, in dem Deutschland sich intensiv für Millionen Flüchtlinge einsetzt, ohne starke illegale Migration über die europäischen und deutschen Grenzen zuzulassen. Dafür müsste an einer Grundüberzeugung der letzten Jahre gerüttelt werden: dass jeder, der an der EU-Grenze Schutz begehrt, auch tatsächlich eingelassen werden muss.

Bislang gilt, dass ein Verfahren erhalten soll, wer Asyl sagt. Dies mag mit nur einem Wort geschehen oder in Haft, aber zurückgewiesen werden darf niemand, solange es keine individuelle Prüfung gab. So steht es in der EU-Grundrechtecharta und in der sogenannten Verfahrensverordnung, die gerade neu gefasst wurde. Das legt der Europäische Gerichtshof so aus, dass eine Einreisegarantie existiert, ohne dass es darauf ankommt, welche Erfolgsaussichten ein solcher Antrag hat.

Doch Gesetze und auch die Grundrechtecharta lassen sich ändern, grundlegend Neues ist möglich. Gedankenexperimente dazu finden längst statt, auch unter renommierten Migrationsexperten. Sie fordern, eine grundsätzliche Debatte anzustoßen. Wenn die Marschroute ist: Jeder, der Asyl sagt, muss erst einmal ins Land gelassen werden, dann funktioniert das nicht, sagte der Konstanzer Asylrechtsprofessor Daniel Thym dieser

Europa erkennt seine Grenzen Geplante Aufnahme statt illegaler Migration: Das könnte die Asyldebatten befrieden. Migrationsexperten skizzieren Alternativen zum

Zeitung. Das sehen wir seit Jahrzehnten. Zwar könne es der EU vielleicht gelingen, Migration etwas effizienter zu steuern, wenn sie Außengrenzverfahren oder Drittstaatenlösungen einführe. Aber fundamental wird sich dadurch nichts ändern. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir an die Grundüberlegung herangehen, dass automatisch jeder aufs Territorium gelassen wird, der Asyl begehrt, sagt Thym.

Auch der Migrationsrechtsexperte Winfried Kluth aus Halle wirbt für einen Diskussionsprozess. Der kürzlich beschlossenen EU-Asylreform bescheinigte Kluth schon früh, dass sie noch nicht kläre, wie sich die irreguläre Migration insgesamt begrenzen lässt. Dabei sei es absolut geboten, sich auch darüber Gedanken zu machen. Kluth und Thym verweisen auf die Migrationspolitik, die die USA unter Präsident Biden verfolgen: Asylbewerber können dort nicht mehr einfach einreisen, sondern müssen sich vorher per App anmelden und bekommen dann eine Art Visum. Für die tägliche Zahl der Grenzübertritte gilt eine Obergrenze.

Leicht wären entsprechende Rechtsänderungen in der EU nicht, und offen ist, ob Gerichte eine solche Praxis akzeptieren würden. Zunächst müsste man die EU-Asylverfahrensverordnung ändern. Hierfür wäre eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung im Rat und im EU-Parlament nötig. Gegebenenfalls müsste man laut Thym auch die Europäische Grundrechtecharta anpassen, die kollektive Ausweisungen explizit verbietet. Die Europäische Menschenrechtskonvention wäre hingegen nicht in jedem Fall eine Hürde. Der über sie wachende Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der Vergangenheit mitunter akzeptiert, dass irreguläre Migranten etwa von Spanien pauschal abgewiesen wurden, falls es andere legale Zugänge gab.

Letztere also müsste es geben, damit eine tiefgreifende Rechtsreform möglich wäre. Es müsste grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, sich an der Grenze oder außerhalb der EU um Asyl zu bewerben, ohne illegal einzureisen. Nicht jeder, der ein Verfahren wolle, müsse dies aber auch in jedem Fall zeitnah erhalten, sagt Thym. Wie in den USA könne es eine feste Zahl von Slots geben, die aber ausreichend groß sein müssten. Außerdem müsse die Möglichkeit existieren, vom Ausland aus eine legale Einreise als Flüchtling oder Arbeitskraft zu beantragen.

Andere Migrationsforscher wie der in Berlin lehrende Professor Ruud Koopmans halten ein Ende der illegalen Migration für machbar, wenn die Asylverfahren in Staaten außerhalb Europas verlegt würden. Mit massiver finanzieller Unterstützung und logistischer Hilfe aus Deutschland und der übrigen EU könnten vor allem in zentralen Transitländern wie der Türkei oder Tunesien, aber auch in weit entfernten Staaten wie Ruanda oder Ghana Schutzprüfungen in Sicherheit stattfinden.

Solche inzwischen auch im politischen Raum ernsthaft erwogenen Alternativen zur herrschenden Praxis, der Asylzuwanderung per illegaler Einreise, könnten die deutsche Gesellschaft in der großen Streitfrage der Migration befrieden. Sofern beide Seiten Kompromisse eingehen. Das politisch rechte Lager müsste hinnehmen, dass Deutschland Milliardensummen investiert, um vielen der weltweit Millionen Flüchtlinge Schutz und notwendige Unterstützung in Aufnahmezentren in den Nachbarstaaten zu bieten, oder umfangreiche Zahlungen direkt an aufnahmebereite Länder leistet. Zu akzeptieren wäre auch, dass die Bundesrepublik in den kommenden Dekaden jährlich Zehntausende Flüchtlinge aus Asylzentren kooperierender Staaten oder aus UN-Lagern in Krisenregionen einfliegen würde viel mehr als heute.

Linke wiederum müssten respektieren, dass die EU-Grenzen streng geschützt werden und damit die Epoche der starken illegalen Migration von Asylsuchenden aus Asien und Afrika zu Ende geht. Sie hätten zudem anzuerkennen, dass sehr viele Flüchtlinge, die per Kontingentaufnahmen ins Land kämen, nach einem Ende der Bedrohung in ihrer Heimat wieder zurückgeschickt werden müssten auch wenn sie bereits mehrere Jahre hier leben, hier Kinder bekommen oder Arbeit gefunden haben. Das würde vor allem für die Menschen gelten, die nicht permanent wegen ihrer Dissidenz oder ihrer Religion von Verfolgung bedroht sind, sondern nur vor allgemeinen Kriegsgefahren flohen.

Solche Pläne für ein Migrationssystem, das die Verantwortung für Flüchtlinge wahrnimmt, aber Grenzen schützt, sind alles andere als einfach umzusetzen. Sehr viel Geld und diplomatische Zugeständnisse wären erforderlich, um die Nachbarstaaten Europas und andere Länder von der notwendigen Kooperation zu überzeugen. Aber wie singt

Europa erkennt seine Grenzen Geplante Aufnahme statt illegaler Migration: Das könnte die Asyldebatten befrieden. Migrationsexperten skizzieren Alternativen zum

Grönemeyer? Momentan ist richtig, momentan ist gut. In den Gesellschaften vieler EU-Staaten ist die Offenheit für echte Reformen der Migrationspolitik so groß wie lange nicht.

Original Gesamtseiten-PDF

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Mögliches Modell: Zaun zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); MENSCHENRECHTE (89%); POLITISCHE DEBATTEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); PÄSSE & VISA (89%); POLITIK (79%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); STAATSGRENZEN (77%); EU-REGULIERUNG (76%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (76%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (76%); ABSCHIEBUNG (72%); GERICHTSPROZESSE (72%); GESETZGEBUNG (70%); GESETZGEBUNGSORGANE (70%)

Organization: EUROPEAN UNION (91%)

Industry: PÄSSE & VISA (89%)

Geographic: HALLE, DEUTSCHLAND (59%); EU-MITGLIEDSTAATEN (97%); SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (93%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: October 20, 2024